Eduardo Alencar

POLICY BRIEF · ANÁLISE REGULATÓRIA

Autenticar a chamada não é autenticar quem chama

O que a Medida Provisória 1.396/2026 resolve no combate a golpes e chamadas abusivas, o que deixa para a regulamentação e o que o Congresso deveria acrescentar na conversão em lei

161 BI	24,1 BI	6 BI
CHAMADAS CURTAS NO BRASIL EM 2025	CHEGARAM AO CONSUMIDOR, APESAR DOS BLOQUEIOS	CHAMADAS AUTENTICADAS POR MÊS (AGO/2026)

OUTUBRO DE 2026

eduardocnalencar.com

Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar

Resumo Executivo

A Medida Provisória nº 1.396, publicada no Diário Oficial da União em 13 de outubro de 2026, dá força de lei a três instrumentos que a Anatel construía por regulamento e por cautelares: autenticar a origem das chamadas, exibir nome e logotipo da empresa que liga e bloquear quem dispara chamadas em massa. A direção é correta. A pergunta é se o desenho reduz golpes, e não apenas chamadas. Na rubrica de 10 critérios, a MP recebe 6,95 de 10 (Parcialmente Adequado, no limite de "Adequado"). A análise de impacto legislativo indica efeito alto sobre a falsificação de números e efeito incerto sobre golpes, por três vazamentos: a rota internacional, o número verdadeiro em mãos erradas e o cadastro indevido na base de dados.

01 A MP muda o padrão: chamada não autenticada deixa de ser entregue

O ganho maior não é a autenticação, que já existia de forma voluntária no Origem Verificada. É a obrigação de bloquear a chamada que chega sem autenticação (art. 3º, I): quem não se identifica não completa a ligação, salvo ressalvas da Anatel.

02 O problema cresce mais rápido que os bloqueios

Segundo a Exposição de Motivos, houve 161,16 bilhões de chamadas curtas em 2025, e 24,1 bilhões chegaram aos consumidores apesar dos bloqueios. Pela Anatel, a fatia de chamadas curtas subiu de 63% do tráfego (2025) para 70% (janeiro a agosto de 2026).

03 A autenticação prova a origem do número, não a honestidade de quem liga

Nos Estados Unidos, com autenticação obrigatória desde 2021, o índice YouMail ainda estimou 3,8 bilhões de robocalls em setembro de 2026. Na França, que iniciou o bloqueio de chamadas não autenticadas em outubro de 2024, os relatos de usurpação de números ao regulador foram de 531 (2023) a mais de 19 mil (2025). Os dados mostram persistência das denúncias, não a causa delas. Números legítimos em mãos erradas, rotas internacionais e aplicativos seguem como riscos para a eficácia da MP.

04 Nome e logotipo criam um selo de confiança, e o selo vira o alvo

Exibir nome e logotipo de empresas (art. 4º) desloca o risco para a base de dados: a MP não fixa dever de verificar CNPJ, nome e logotipo nem responsabilidade por cadastro indevido.

05 Os limiares de abuso estão na lei, mas nenhum indicador de resultado está

Uso abusivo é definido por números fechados (mais de mil chamadas por acesso ou dez mil por usuário no dia, com 85% ou mais de curtas), que a Anatel só pode endurecer (art. 6º, § 5º). Não há obrigação de publicar bloqueios, falsos positivos ou avaliação de impacto: não será possível saber se a política reduziu golpes. A seção de análise de impacto propõe a linha de base e os indicadores mínimos.

DESTAQUE Recomendação central ao Congresso, na conversão em lei: manter a arquitetura da MP e acrescentar três peças que o texto não tem: verificação obrigatória de identidade para entrar na base de dados, tratamento expresso das chamadas vindas do exterior e um painel público de indicadores com avaliação de impacto em 24 meses.

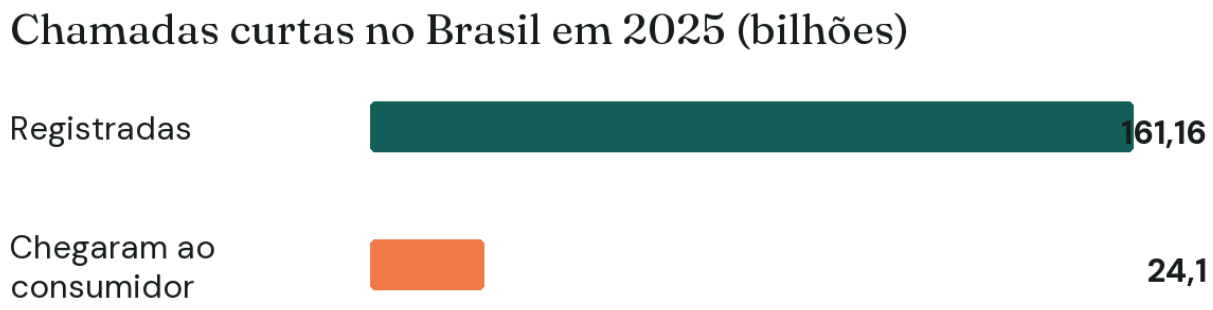
Sumário

01 A pergunta decisória
02 Método e limites
03 Evidências por mecanismo
04 Estudo de caso
05 Avaliação por critérios
06 Análise de impacto legislativo
07 Recomendações
08 Matriz de decisão
09 Contra-caso mais forte
10 Conclusão
11 Notas, fontes e créditos
12 Sobre o autor e outros policy briefs

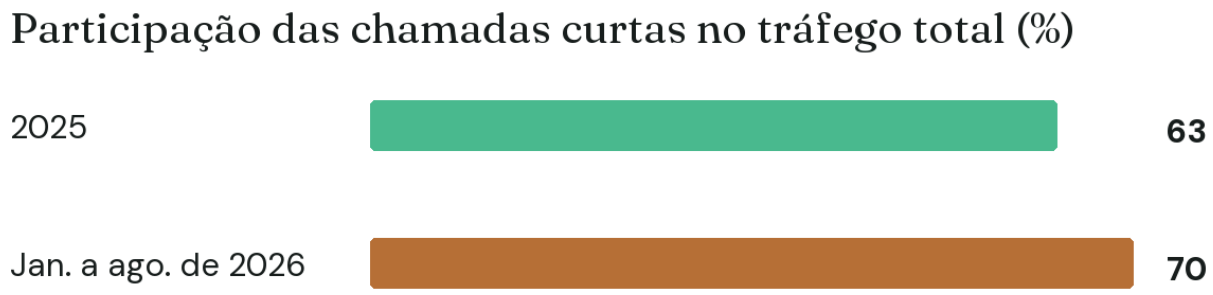
Em números

Indicador	Valor	Fonte
Chamadas curtas registradas em 2025	161,16 bilhões	Exposição de Motivos da MP
Chamadas curtas que chegaram aos consumidores em 2025	24,1 bilhões	Exposição de Motivos da MP
Destinatários sem relação com as empresas que ligaram	92%	Exposição de Motivos da MP
Tráfego mensal médio, jan. a ago. de 2026	24,7 bilhões de chamadas	Anatel, via Telesíntese
Participação de chamadas curtas no tráfego	63% (2025) e 70% (jan. a ago. de 2026)	Anatel, via Telesíntese

Indicador	Valor	Fonte
Chamadas autenticadas pelo Origem Verificada	cerca de 6 bilhões por mês	Anatel, via Mobile Time (ago. de 2026)



Fonte: Exposição de Motivos EXM nº 2018/2026, item 3. Para esta série, chamada curta é a de até seis segundos; a definição legal do art. 6º, § 2º, também inclui não completadas e destinadas à caixa postal.



Fonte: Anatel, dados divulgados à Telesíntese em 14/10/2026. Médias mensais de 21,4 bilhões (2025) e 24,7 bilhões (2026) de chamadas.

01 A pergunta decisória

A MP entrou em vigor na data de publicação e precisa ser votada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, com a contagem suspensa no recesso parlamentar. A Anatel tem 60 dias para regulamentá-la. As duas janelas se abrem ao mesmo tempo, e o que for decidido nelas define se a política funciona.

A pergunta deste brief é: **o que a MP resolve, o que deixa em aberto e o que o Congresso e a Anatel deveriam acrescentar para que a medida reduza golpes, e não só o volume de ligações?**

A própria Exposição de Motivos separa os dois problemas: "enquanto as chamadas não autenticadas representam problema relacionado à possibilidade de verificação da legitimidade e da origem da comunicação, as chamadas massivas ou abusivas dizem respeito, sobretudo, ao padrão e ao volume de utilização dos recursos de numeração". A MP responde a ambos. O golpe, porém, é um terceiro problema: depende de quem está do outro lado da linha, e não apenas do número que aparece na tela.

02 Método e limites

O brief lê o texto integral da MP no Diário Oficial e no portal do Planalto, a Exposição de Motivos assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, das Comunicações e da Secretaria de Comunicação Social, e dados da Anatel divulgados à imprensa especializada. Para testar a interpretação, compara o desenho brasileiro com as experiências dos Estados Unidos e da França, que adotaram o mesmo protocolo técnico de autenticação, conhecido como STIR/SHAKEN.

- **Chamada curta não é sinônimo de golpe.** O indicador mede um padrão de tráfego típico de robôs que testam números ativos. É um bom indicador de abuso, mas não mede fraude consumada nem prejuízo.
- **Não há, nas fontes consultadas, série pública de perdas financeiras com golpes por telefone.** Essa ausência é parte do problema que o brief aponta.
- **Comparações internacionais são sugestivas, não causais.** O índice YouMail é privado e estimado; os relatos à Arcep dependem de quanto o público denuncia. Ambos indicam tendência, não efeito isolado da autenticação.
- **Os dados da Anatel citados vêm de reportagens especializadas** que reproduzem números da agência, e não de painel oficial consultado diretamente.
- **Não se calcula a participação autenticada no tráfego com os números disponíveis.** A reportagem que cita cerca de 6 bilhões de chamadas autenticadas por mês também informa tráfego de 25 bilhões a 30 bilhões e o descreve como 30%: essa proporção não decorre dos valores publicados. O brief conserva apenas o volume aproximado.
- **A análise de impacto legislativo é ex ante e qualitativa.** Medidas provisórias não passam por análise de impacto regulatório, e a Exposição de Motivos não estima custos nem fixa indicadores. As classificações de efeito (alto, médio, baixo) e os cenários são inferência do autor a partir das fontes do brief, não estimativas.

ALERTA Evidência, inferência e recomendação estão separadas ao longo do texto. Onde o brief interpreta, diz que interpreta.

03 Evidências por mecanismo

A arquitetura da MP

A MP distribui obrigações pela cadeia da chamada. A prestadora de origem autentica, a de trânsito preserva a autenticação e a de terminação verifica antes de entregar (art. 2º). Sobre essa cadeia, o texto empilha bloqueio, identificação e uma base de dados.

Dispositivo	Obrigação	Quando vale
Art. 2º	Autenticar na origem, preservar no trânsito, verificar na terminação	Com a regulamentação da Anatel
Art. 3º, I	Bloquear a entrega de chamada não autenticada, salvo ressalvas da Anatel	Com a regulamentação da Anatel
Art. 3º, II	Bloquear chamadas e mensagens com código de acesso em desacordo com a Anatel	30 dias após a publicação
Art. 4º	Exibir nome empresarial e logotipo nas chamadas autenticadas de pessoa jurídica	Com a regulamentação da Anatel
Art. 5º	Base de dados centralizada de numeração, custeada pelas prestadoras	Com a regulamentação da Anatel
Art. 6º	Bloqueio de 15 dias da originação de quem faz uso abusivo	Critério por usuário: imediato. Critério por acesso: 30 dias
Art. 7º	Chamadas massivas sujeitas à regulamentação, fiscalização e sanções da Anatel	Com a regulamentação da Anatel

Evidência. A Exposição de Motivos afirma que a proposta "não pretende substituir ou se sobrepor à atuação regulatória da Anatel, mas conferir-lhe fundamento legal". A Anatel informa ter impedido mais de 240 bilhões de ligações abusivas nos últimos quatro anos com medidas cautelares.

Inferência. O núcleo da MP é segurança jurídica. Bloquear a linha de um usuário por 15 dias com base em medida cautelar é mais vulnerável a contestação judicial do que fazê-lo

com base em lei. A MP blinda o que já funcionava e acrescenta uma peça nova de peso: o bloqueio obrigatório da chamada não autenticada.

O bloqueio por volume: necessário e contornável

O art. 6º considera abusiva a originação que, no mesmo dia, ultrapasse mil chamadas por acesso ou dez mil chamadas somados todos os acessos do usuário, com 85% ou mais de chamadas curtas. Órgãos públicos e prestadores de saúde, segurança pública e defesa civil estão excluídos.

Evidência. Mesmo com bloqueios em vigor, 24,1 bilhões de chamadas curtas chegaram aos consumidores em 2025, e a participação de chamadas curtas no tráfego subiu de 63% para 70% em 2026.

Inferência. Limiares públicos e fixos ensinam ao infrator onde parar. Quem distribui o disparo entre muitos usuários, cada um abaixo de dez mil chamadas, ou dilui a proporção de chamadas curtas abaixo de 85%, fica fora do critério. A MP permite à Anatel alterar os parâmetros só "desde que ampliem a proteção ao consumidor" (art. 6º, § 5º): é uma catraca que só aperta. Isso protege contra afrouxamento, mas também impede calibrar um critério que gere bloqueios indevidos de uso legítimo, como centrais de alarme, confirmação de entregas ou alertas bancários de fraude, que não estão na lista de exceções.

A autenticação: fecha o spoofing, não fecha o golpe

A autenticação certifica que a chamada saiu da rede que detém aquele número. Ela resolve o *spoofing*, a falsificação do número exibido, que a Exposição de Motivos descreve como a chamada que aparenta "ter sido originada por instituição financeira, órgão público, empresa ou outro usuário legítimo".

Evidência. Segundo declaração da Anatel reproduzida pelo Mobile Time em agosto de 2026, o Origem Verificada autentica cerca de 6 bilhões de chamadas por mês, e a meta da agência era chegar a 100% até 2028. Cerca de 70% dos smartphones do país estariam aptos a exibir a chamada autenticada. A participação percentual não é usada porque os números divulgados para o tráfego mensal não a sustentam.

Inferência. Uma linha pré-paga habilitada em nome de terceiro, ou um número legítimo alugado a quem aplica golpes, gera chamada perfeitamente autenticada. A autenticação desloca o golpe do número falso para o número verdadeiro em mãos erradas. Por isso, a eficácia da MP depende tanto do cadastro de quem recebe números quanto da tecnologia de assinatura. A MP não trata do cadastro de usuários de linhas, que segue regido pela regulamentação geral.

A identificação por nome e logotipo: o selo como alvo

O art. 4º obriga a exibir o nome empresarial e o logotipo das empresas que ligam, a partir do registro na base de dados do art. 5º. A base registra números, titulares, CNPJ e logotipo, é gerida pelas prestadoras ou por entidade credenciada pela Anatel e é custeada pelas prestadoras, que podem cobrar das empresas que originam chamadas.

Inferência. Quando a tela mostra "Banco X" com o logotipo do banco, o consumidor baixa a guarda. Esse é o objetivo, e também o risco. Um cadastro indevido na base vale mais para o fraudador do que mil números falsificados. A MP não diz quem verifica a titularidade do nome e do logotipo, quem responde por cadastro indevido, em quanto tempo um registro é suspenso nem como uma marca contesta o uso do seu logotipo. O § 6º do art. 5º remete a proteção dos dados à "legislação específica", sem mencionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O que fica fora do alcance

A MP se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo que usam numeração pública (art. 1º, parágrafo único). Ficam fora:

- **aplicativos de mensagem e voz pela internet**, onde boa parte dos golpes de engenharia social se consuma depois do primeiro contato;
- **o conteúdo das mensagens SMS**, que a MP alcança apenas pelo código de acesso usado (art. 3º, II), e não pela autenticação do remetente;
- **chamadas originadas no exterior**, que não podem ser autenticadas pela cadeia nacional e dependem inteiramente das ressalvas que a Anatel definir.

Inferência. Esse recorte é tecnicamente coerente: a MP regula a rede telefônica, não a internet. Mas significa que a política, sozinha, não responde à pergunta do consumidor, que é "posso confiar em quem me contata?", e não "o número é autêntico?".

04 Estudo de caso

França: o bloqueio não eliminou as denúncias de usurpação

A França é o teste mais próximo do desenho brasileiro, porque tornou obrigatório interromper chamadas não autenticadas. O mecanismo de autenticação de números (MAN), baseado no mesmo protocolo STIR/SHAKEN, começou a bloquear chamadas não autenticadas destinadas a números fixos em outubro de 2024 e a móveis em janeiro de 2025.

Sinal	O que aconteceu	Por que importa para o Brasil
Bloqueio obrigatório	Chamadas não autenticadas interrompidas para destinos fixos desde outubro de 2024 e móveis desde janeiro de 2025	É o mesmo desenho do art. 3º, I, da MP
Relatos de usurpação	De 531 em 2023 para mais de 19 mil em 2025	A fraude persistiu depois do bloqueio

Sinal	O que aconteceu	Por que importa para o Brasil
Rota internacional	Desde 1º de janeiro de 2026, números móveis franceses não autenticados em chamadas vindas do exterior devem ser mascarados	A regra adicional enfrenta uma limitação da autenticação transfronteiriça
Fiscalização	Em janeiro de 2026, a Arcep abriu investigação administrativa sobre todas as operadoras detentoras de numeração	Autenticar não basta sem auditar quem autentica

Inferência. O caso mostra que a autenticação, por si só, não eliminou os relatos de usurpação. O aumento pode refletir também maior uso do canal de denúncia; não prova agravamento causado pelo bloqueio nem migração efetiva para a rota internacional. A Arcep ainda investiga a origem e o encaminhamento dessas chamadas. A regra adicional para chamadas internacionais mostra um risco que o Brasil pode tratar desde o início.

Nos Estados Unidos, a autenticação tornou-se obrigatória nas redes IP das maiores prestadoras em junho de 2021, com cronogramas distintos para prestadoras menores. O YouMail estimou 3,8 bilhões de robocalls em setembro de 2026. Esse volume mostra que autenticar não elimina chamadas automatizadas; isoladamente, não permite comparar a eficácia causal de bloquear e rotular.

05 Avaliação por critérios

O texto da MP foi avaliado pela rubrica padrão que o autor usa para normas e proposições legislativas: 10 critérios com pesos fixos, cada um decomposto em subcritérios pontuados de 0 a 10. A nota de cada critério é a média dos subcritérios, e a nota final é a soma ponderada, calculada por script a partir das notas registradas. A rubrica mede a qualidade do instrumento jurídico, não o mérito da política de combate a golpes.

Critério	Peso	Nota	Leitura
C1. Constitucionalidade	20%	8,00	Competência da União e defesa do consumidor; urgência defensável, alternativas não discutidas
C2. Proporcionalidade	20%	6,50	Bloqueio amplo sem ressalvas definidas; pouca gradação por porte

Critério	Peso	Nota	Leitura
C3. Segurança jurídica	10%	6,75	Limiares objetivos; delegações à Anatel sem parâmetros mínimos
C4. Coerência sistêmica	10%	7,75	Sem antinomias; proteção de dados por remissão genérica
C5. Impacto e viabilidade política	10%	7,38	Diagnóstico forte; afetados mapeados em parte
C6. Técnica legislativa	10%	7,62	Texto curto e ordenado; termos centrais indefinidos
C7. Redução de custos	5%	4,50	Sem estimativa de custo para prestadoras e empresas
C8. Impacto normativo	5%	5,75	Não mapeia a regulação infralegal que ganha base legal
C9. Executabilidade institucional	5%	7,25	Anatel experiente; 60 dias é prazo exíguo
C10. Reversibilidade e adaptabilidade	5%	4,50	Sem avaliação de resultado; parâmetros só podem endurecer
Nota final ponderada	**100**	**6,95**	**Parcialmente Adequado**



Fonte: avaliação do autor pela rubrica de 10 critérios. C1 e C2 pesam 20% cada; C3 a C6, 10%; C7 a C10, 5%.

ALERTA A nota está 0,05 abaixo da faixa "Adequado" (7,00). Para cruzar esse limite por um único subcritério, seria preciso aumentar sua nota em 1,50 ponto em C1, que tem seis subcritérios, ou 1,25 ponto em C2, que tem cinco. Leia a classificação como fronteira entre as duas faixas, não como juízo categórico.

Problemas que mais pesam na nota

- **Base de dados sem verificação de identidade** (arts. 4º e 5º): não há dever de verificar CNPJ, nome e logotipo antes do registro nem responsabilidade por cadastro indevido.
- **Ressalvas ao bloqueio sem parâmetros** (arts. 3º, I, e 8º, § 3º): tráfego internacional, redes legadas e pequenas prestadoras dependem de regulamento a ser editado em 60 dias.
- **Nenhuma avaliação de resultado** (sem dispositivo): não há indicadores públicos nem prazo para avaliar impacto.
- **Catraca nos parâmetros de abuso** (art. 6º, § 5º): a Anatel não pode corrigir por regulamento um limiar que bloqueie uso legítimo.
- **Proteção de dados por remissão genérica** (art. 5º, § 6º): a LGPD e a ANPD não são mencionadas.

O relatório técnico completo, com as notas de cada subcritério, os riscos e sugestões de redação para emendas na conversão, está disponível com o autor.

06 Análise de impacto legislativo

A rubrica mede a qualidade do texto. Esta seção faz a pergunta seguinte: quais efeitos a MP tende a produzir, para quem, a que custo, comparada com quais alternativas, e como se saberá, daqui a dois anos, se funcionou.

Objetivos declarados e o que é possível medir

A Exposição de Motivos fixa três objetivos: "reduzir a exposição dos usuários a fraudes e chamadas indesejadas, ampliar a transparência sobre a identidade dos chamadores e fortalecer a capacidade de identificação e responsabilização dos agentes que utilizam indevidamente os recursos de numeração" (item 5). Nenhum deles vem acompanhado de meta ou indicador.

Objetivo declarado	O que já se mede	O que falta medir
Reduzir chamadas indesejadas	Chamadas curtas registradas e entregues	Separar bloqueio de abuso de bloqueio de uso legítimo
Reduzir exposição a fraudes	Nada, nas fontes consultadas	Golpes iniciados por telefone e perdas associadas

Objetivo declarado	O que já se mede	O que falta medir
Transparência sobre quem liga	Cerca de 6 bilhões de chamadas autenticadas por mês (estimativa reportada)	Participação com denominador confirmado; registros indevidos de nome e logotipo na base
Responsabilização de quem abusa	Ligações impedidas por cautelar (240 bilhões em quatro anos)	Usuários bloqueados, reincidência e sanções aplicadas

Inferência. O único objetivo que hoje tem série pública é o de volume. Se nada mudar, a política será avaliada pelo que é mais fácil contar, e não pelo que motivou a MP.

Alternativas comparadas

Alternativa	Efeito sobre falsificação de número	Efeito sobre golpe	Custo e risco principais
A. Manter o arranjo infralegal: Origem Verificada voluntário e cautelares	Médio e lento: cerca de 6 bilhões de chamadas autenticadas por mês, com meta de universalização até 2028	Baixo	Pouco custo novo; bloqueios por cautelar expostos a contestação judicial
B. Autenticação obrigatória com rotulagem, como nos Estados Unidos	Médio: a chamada não autenticada continua chegando, com aviso	Baixo	Mesmo custo de implantação; eficácia depende de o consumidor ler o rótulo
C. Bloqueio obrigatório da chamada não autenticada: o desenho da MP	Alto	Baixo a médio: permanecem riscos com números verdadeiros, rota internacional e aplicativos	Custo para as prestadoras; bloqueio indevido enquanto as ressalvas não forem definidas

Alternativa	Efeito sobre falsificação de número	Efeito sobre golpe	Custo e risco principais
D. Desenho da MP com verificação na base, rota internacional e painel (recomendações 01 a 03)	Alto	Médio	Custo adicional de verificação cadastral; menor risco de captura do selo e política mensurável

Inferência. A alternativa D preserva o ganho de C e ataca dois dos três vazamentos com custo concentrado em governança de cadastro, não em tecnologia nova. A comparação é qualitativa: nenhuma fonte consultada permite estimar quanto cada alternativa reduz de golpes.

Quem ganha e quem paga

Grupo	Benefício esperado	Custo ou risco	Dispositivo
Consumidores	Menos chamadas indesejadas e menos números falsificados	Chamada legítima não autenticada bloqueada; confiança excessiva no selo	Arts. 3º e 4º
Prestadoras	Base legal para bloquear e menor risco judicial	Custeio da base de dados e da verificação na terminação	Arts. 2º e 5º, § 5º
Pequenas prestadoras	O mesmo	Implantação proporcionalmente mais cara; prazos dependem do regulamento	Art. 8º, § 2º
Empresas que ligam legitimamente	Nome e logotipo na tela aumentam a taxa de atendimento	Cobrança pelo registro na base; bloqueio por volume se fora das exceções	Arts. 5º, § 5º, e 6º

Grupo	Benefício esperado	Custo ou risco	Dispositivo
Anatel	Fundamento legal para o que já fazia por cautelar	Regulamentar em 60 dias, supervisionar a base e revisar bloqueios	Arts. 5º, 6º, § 4º, e 8º
Quem aplica golpes	Nenhum	Falsificar número fica mais caro; possível incentivo a buscar rotas menos protegidas	Inferência do autor

A MP permite que as prestadoras cobrem das empresas que originam chamadas o custo da base (art. 5º, § 5º), mas nem a MP nem a Exposição de Motivos estimam esse custo ou dizem quem o suporta ao fim. A regulamentação da Anatel, por sua vez, está sujeita à análise de impacto regulatório (Lei nº 13.848/2019, art. 6º): é nela que o custo por porte de prestadora deveria ser estimado.

Cadeia causal e onde ela vaza

Elo esperado	Evidência	Vazamento	Resposta
Autenticar na origem impede a entrega de número falso	Mesmo protocolo adotado nos Estados Unidos e na França	Chamadas do exterior não são autenticáveis pela cadeia nacional	02
Menos falsificação leva a menos golpes	Sem evidência direta; na França, os relatos de usurpação subiram depois do bloqueio	Número verdadeiro em mãos erradas, como linha pré-paga em nome de terceiro	Fora do alcance da MP
Nome e logotipo fazem o consumidor confiar na chamada certa	Objetivo expresso da Exposição de Motivos (item 10)	Cadastro indevido transforma o selo em ferramenta do fraudador	01

Elo esperado	Evidência	Vazamento	Resposta
Bloqueio por volume tira robôs da rede	240 bilhões de ligações impedidas em quatro anos	Chamadas curtas subiram de 63% para 70% do tráfego; disparo distribuído abaixo dos limiares	03
O golpe fica na rede telefônica	Nenhuma: a MP não alcança aplicativos	Primeiro contato por telefone, golpe concluído em aplicativo	05

Cenários em 24 meses

Os cenários são definidos por condições, e não por número de golpes evitados: sem série pública de perdas, qualquer número seria precisão inventada.

Cenário	Condições	O que se espera observar
Favorável	Regulamento no prazo, com rota internacional tratada, verificação de identidade na base e dados publicados	Autenticação perto de 100% do tráfego; queda das chamadas curtas entregues; registros indevidos raros e suspensos rapidamente
Central	Regulamento no prazo, sem tratar a rota internacional nem a verificação na base	Queda da falsificação doméstica; risco de maior uso de rotas externas e números verdadeiros; volume bloqueado apresentado como prova de sucesso
Desfavorável	Ressalvas amplas ao bloqueio, primeiro caso de logotipo indevido, ou MP não convertida no prazo	Bloqueio indevido alimenta litígio; consumidor confia no selo e fica mais exposto; perda de eficácia se não houver conversão (CF, art. 62, § 3º)

Indicadores e desenho da avaliação

Indicador	Tipo	Linha de base disponível	Quem produz
Chamadas curtas registradas e entregues	Esforço	161,16 bilhões e 24,1 bilhões (2025)	Anatel
Participação das chamadas autenticadas no tráfego	Implantação	A confirmar com denominador e período compatíveis	Anatel
Chamadas bloqueadas, por motivo	Esforço	Não publicada	Anatel
Usuários bloqueados, revisões pedidas e concedidas, tempo de revisão	Devido processo	Não publicada	Anatel
Registros suspensos por uso indevido de nome ou logotipo	Integridade da base	Inexistente	Gestor da base
Reclamações sobre chamadas indesejadas e números falsificados	Resultado intermediário	Não consolidada nas fontes consultadas	Anatel e órgãos de defesa do consumidor
Golpes iniciados por telefone e perdas associadas	Resultado final	Inexistente em série pública	A definir com o sistema financeiro

Inferência. A própria MP abre espaço para uma avaliação melhor do que a comparação antes e depois: o art. 8º, § 2º, deixa os prazos de implementação para o regulamento. Se a Anatel escalonar a entrada por porte de prestadora ou por tipo de numeração, e publicar os dados por prestadora e por mês desde o início, a comparação entre quem entra antes e quem entra depois permite estimar o efeito com mais segurança. Isso é possibilidade de desenho, não resultado garantido.

ALERTA Sem linha de base de golpes, nenhuma avaliação futura conseguirá dizer se a MP reduziu fraude. A janela para criar essa linha de base é a do primeiro regulamento.

07 Recomendações

As recomendações seguem a ordem de prioridade e indicam quem decide.

01 Congresso: exigir verificação de identidade para entrar na base de dados

A lei de conversão deveria obrigar a verificação da titularidade do número, do CNPJ e do direito de uso do nome e do logotipo antes da inclusão na base, com responsabilidade solidária de quem atestar cadastro indevido e suspensão do registro em prazo curto após contestação. **Risco de não agir:** o selo de nome e logotipo torna-se o ativo mais valioso para o fraudador.

02 Anatel: tratar a rota internacional desde o primeiro regulamento

A regulamentação do art. 3º deveria definir, desde já, o tratamento de chamadas vindas do exterior que exibem número brasileiro: bloqueio ou mascaramento do número, conforme a hipótese técnica, como fez a França em 2026. **Risco de não agir:** gateways internacionais podem continuar como via de contorno, reduzindo a eficácia da política.

03 Congresso: painel público de indicadores e avaliação de impacto em 24 meses

A lei de conversão deveria obrigar a Anatel a publicar, mensalmente e em dados abertos, chamadas autenticadas, chamadas bloqueadas por motivo, bloqueios de usuários, revisões concedidas, tempo de revisão e reclamações, além de registros suspensos na base, e a apresentar ao Congresso avaliação de impacto em 24 meses, com o conjunto mínimo de indicadores da seção de análise de impacto e uma linha de base de golpes iniciados por telefone construída com o sistema financeiro. **Risco de não agir:** a política será julgada por volume de chamadas bloqueadas, que é métrica de esforço, e não por redução de golpes, que é métrica de resultado.

04 Anatel: devido processo para quem é bloqueado

O art. 6º, § 4º, manda a Anatel regulamentar apuração, comunicação, bloqueio e revisão. O regulamento deveria fixar prazo para a revisão, canal único de contestação e publicação das hipóteses de ressalva do art. 3º, I. **Risco de não agir:** bloqueios indevidos de uso legítimo alimentam a judicialização que a MP quis evitar.

05 Executivo e Congresso: tratar aplicativos em agenda própria

Golpes que começam por telefone e terminam em aplicativo de mensagem exigem cooperação com plataformas e instituições financeiras, que esta MP não alcança. O tema merece instrumento próprio, e não emendas sem pertinência temática na conversão desta

MP. **Risco de não agir:** a política fecha a porta da rede telefônica e deixa aberta a janela ao lado.

08 Matriz de decisão

Medida	Quem decide	Impacto esperado	Complexidade	Prioridade
Verificação de identidade na base	Congresso	Alto: protege o selo de confiança	Média	Alta
Rota internacional	Anatel	Alto: fecha a principal via de fuga	Média	Alta
Painel e avaliação de impacto	Congresso	Médio no curto prazo, alto no longo	Baixa	Alta
Devido processo no bloqueio	Anatel	Médio: reduz bloqueio indevido e litígio	Baixa	Média
Agenda para aplicativos	Executivo e Congresso	Alto, mas fora do escopo desta MP	Alta	Média

09 Contra-caso mais forte

Acrescentar exigências à MP pode atrasar a regulamentação, encarecer a entrada de pequenas empresas na base e sobrecarregar as centenas de pequenas operadoras que precisam implantar a autenticação. A resposta é que as recomendações 01 e 03 tratam de governança da base e de transparência, não de tecnologia nova, e que a própria MP já admite dispensa por volume de chamadas (art. 5º, § 1º, II). O atraso maior viria de uma base que, sem verificação, precise ser refeita depois do primeiro escândalo de cadastro indevido.

10 Conclusão

A MP 1.396/2026 acerta ao dar força de lei à autenticação e aos bloqueios que a Anatel vinha implantando por regulamento e cautelares. O bloqueio da chamada não autenticada

amplia a proteção contra o *spoofing*. A experiência americana mostra que a autenticação pode coexistir com grande volume de robocalls, sem permitir, sozinha, medir o ganho adicional do bloqueio obrigatório brasileiro.

Mas a autenticação responde à pergunta "este número é verdadeiro?", e o golpe explora a pergunta seguinte: "esta pessoa é quem diz ser?". A segunda pergunta depende do cadastro, da rota internacional e de medir resultado, e não esforço. São essas as peças que o Congresso e a Anatel têm agora, nas mesmas semanas, a oportunidade de acrescentar.

CONCLUSÃO Se o país vai mostrar na tela o nome e o logotipo de quem liga, a pergunta decisiva é quem garante que o logotipo pertence a quem o usa.

11 Notas, fontes e créditos

1. Brasil. Medida Provisória nº 1.396, de 9 de outubro de 2026. Diário Oficial da União, 13/10/2026, Seção 1, p. 4. Texto integral em planalto.gov.br, lido em 14/10/2026.

2. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Comunicações e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Exposição de Motivos EXM nº 2018/2026, de 4 de setembro de 2026. planalto.gov.br, itens 2 a 7 e 10, lida em 14/10/2026. Fonte dos números de 2025 (161,16 bilhões de chamadas de até seis segundos, 24,1 bilhões entregues, 92% de destinatários sem relação com as empresas).

3. Telesíntese. "Medida Provisória torna obrigatória identificação de empresas nas ligações, explica Anatel", 14/10/2026. telesintese.com.br. Fonte das médias mensais de tráfego, das participações de chamadas curtas (63% e 70%) e dos 240 bilhões de ligações impedidas, segundo a Anatel.

4. Mobile Time. Reportagem sobre o Anti Scam Forum, 07/08/2026. mobiletime.com.br. Fonte dos cerca de 6 bilhões de chamadas autenticadas por mês, da meta de 100% até 2028 e dos 70% de smartphones aptos, segundo a Anatel. A reportagem também atribui 30% a um tráfego de 25 bilhões a 30 bilhões de chamadas mensais; esses valores não sustentam a proporção, que por isso não é utilizada.

5. Arcep. Comunicado de imprensa sobre proteção dos consumidores e numeração, 29/01/2026. arcep.fr. Fonte dos relatos de usurpação (531 em 2023 e mais de 19 mil em 2025), do mascaramento desde 1º/01/2026 e da investigação administrativa.

6. Arcep. Decisão nº 2026-0113-RDPI, de 22/01/2026, e ficha prática sobre autenticação. Calendário do MAN: interrupção para destinos fixos desde 01/10/2024 e móveis desde 01/01/2025.

7. YouMail Robocall Index, setembro de 2026. Estimativa privada de 3,84 bilhões de robocalls nos Estados Unidos. Federal Communications Commission, regras de implantação do STIR/SHAKEN nas redes IP a partir de 30/06/2021, com cronogramas distintos para prestadoras menores.

8. Avaliação por critérios: rubrica padrão de avaliação legislativa do autor (10 critérios, pesos fixos, nota calculada por script). Relatório técnico "Avaliação Legislativa: MP 1.396/2026", 14/10/2026, com notas por subcritério, problemas, riscos e sugestões de redação.

9. Análise de impacto legislativo: exercício ex ante e qualitativo do autor, construído com as fontes 1 a 7. Objetivos citados da Exposição de Motivos, itens 5 e 10. Custeio da base: MP, art. 5º, § 5º; prazos de implementação: art. 8º, § 2º. Análise de impacto regulatório das agências: Lei nº 13.848/2019, art. 6º.

10. Evidências, inferências e recomendações foram separadas por seção. Os números atribuídos à Anatel vêm de reportagens que reproduzem dados da agência.

12 Sobre o autor e outros policy briefs

Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar é economista, doutor, com atuação em governança pública, integridade, anticorrupção e inteligência artificial aplicada ao setor público. Este documento é análise a título pessoal, baseada exclusivamente em fontes públicas, e não representa posição de órgão, mandato ou instituição em que o autor atue.

Os policy briefs públicos do autor, em PDF, estão reunidos na seção **Policy briefs** do site pessoal: eduardocnalencar.com/pt/#briefs.

Site pessoal: eduardocnalencar.com.